

ILUSTRÍSSIMO SENHOR(A) PREGOEIRO(A) DO MUNICÍPIO DE BRUSQUE

Ref.: EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2026

VELORA SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº **37.170.748/0001-42**, com sede na Rua José Versolato, nº 111, Bloco B, Sala 3102, Centro, São Bernardo do Campo/SP, por seu representante legal infra assinado, tempestivamente, vem, com fulcro no art. 164 da Lei nº 14.133/21, à presença de Vossa Senhoria, a fim de impetrar a devida

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

em face das cláusulas restritivas constantes do instrumento convocatório do Pregão Eletrônico nº 011/2026, pelas razões técnicas e jurídicas a seguir expostas.

I – DOS FATOS E DO DIREITO DA IMPUGNAÇÃO**1) DA RESTRIÇÃO COMPETITIVA POR AGLUTINAÇÃO INDEVIDA DO OBJETO**

Embora o edital tenha por objeto formal a contratação de solução de: “*IAAS (Infrastructure as a Service)*”, a modelagem adotada pela Administração impôs exigências técnicas e operacionais incompatíveis com parcela relevante do mercado nacional de *cloud computing*, restringindo indevidamente a competitividade.

Ao analisar o Termo de Referência, Memorial Descritivo e demais documentos técnicos do procedimento, verifica-se que o edital não está contratando exclusivamente serviços de *cloud computing/laaS*.

Na realidade, a Administração agrupou, dentro de um único lote, serviços de naturezas

completamente distintas, pertencentes a mercados tecnológicos diversos, tais como:

- infraestrutura em nuvem (cloud/laaS);
- conectividade dedicada;
- MPLS;
- *firewall layer 7*;
- *appliance* físico de segurança;
- *colocation/rack* físico;
- licenciamento de software;
- serviços de rede e DNS;
- migração de ambiente;
- serviços acessórios de suporte e integração.

Trata-se, portanto, de contratação híbrida que reúne simultaneamente: *cloud computing*; telecomunicações; segurança da informação; infraestrutura física de datacenter; e conectividade dedicada. Todavia, tais serviços pertencem a segmentos distintos do mercado de tecnologia, normalmente executados por empresas especializadas diferentes.

É entendimento pacífico do TCU, de que, para a formação do lote, os itens que irão compô-lo necessitam ter a mesma natureza, bem como guardar relação entre si, inclusive quanto aos seus fornecedores.

A inserção, em mesmo lote, de itens usualmente produzidos por empresas de ramos distintos restringe o caráter competitivo da licitação. [...] (TCU - Informativo de Jurisprudência nº 88).

Além disso, a jurisprudência do TCU está pacificada no sentido de que a regra é que a adjudicação ocorra por item, sendo a adjudicação por lote a exceção, desde que devidamente justificada a razão de sua necessidade. Essa questão está expressa na Súmula TCU 247:

É obrigatória a admissão da **adjudicação por item** e não por preço global, nos **editais das licitações** para a contratação de obras, **serviços**, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o

objetivo de **propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas**, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade. (grifos nossos)

No presente caso, a Impugnante atua exclusivamente no mercado de *cloud computing/laaS*, possuindo plena capacidade técnica para fornecimento de:

- infraestrutura virtualizada;
- processamento computacional;
- armazenamento em nuvem;
- hospedagem de ambientes críticos;
- alta disponibilidade;
- monitoramento remoto;
- escalabilidade sob demanda.

Contudo, o edital inviabiliza a sua participação, não por incapacidade de execução do núcleo principal do objeto — que é justamente *cloud/laaS*, mas em razão da aglutinação de serviços acessórios e requisitos específicos que extrapolam a atividade principal de infraestrutura em nuvem.

Em outras palavras, a restrição competitiva decorre da modelagem adotada pela Administração, que concentrou em um único lote serviços distintos e independentes, restringindo artificialmente a participação de empresas especializadas no mercado *cloud*.

Importante destacar que a Administração não demonstrou tecnicamente: a indivisibilidade do objeto; a impossibilidade de parcelamento; a dependência técnica obrigatória entre todos os serviços agrupados; e nem a necessidade de concentração integral da execução em um único fornecedor.

A mera alegação genérica de “integração” ou “controle operacional” não é suficiente para afastar os princípios da competitividade, proporcionalidade e seleção da proposta mais vantajosa previstos na Lei nº 14.133/2021.

Assim, a presente impugnação busca questionar a modelagem excessivamente restritiva adotada no edital, que acaba excluindo empresas plenamente aptas à execução do núcleo principal da contratação relacionado à infraestrutura em nuvem, pois referidas exigências são restritivas e extrapolam o necessário para atendimento do interesse público, em afronta aos princípios da competitividade, proporcionalidade, razoabilidade e seleção da proposta mais vantajosa previstos na Lei nº 14.133/2021.

2) DA LIMITAÇÃO GEOGRÁFICA DO DATACENTER – EXIGÊNCIA DE 200 KM

O edital estabelece limitação geográfica para o datacenter da contratada, restringindo sua localização a distância máxima de 200 km do Município de Brusque/SC, apresentando justificativas relacionadas a:

- redução de latência;
- intervenção técnica presencial;
- *colocation*;
- *disaster recovery*.

Todavia, tais fundamentos não demonstram tecnicamente a indispensabilidade da restrição territorial, senão vejamos:

2.1. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TÉCNICA OBJETIVA

A Administração não apresentou: estudo de latência; medições técnicas; benchmark; análise de RTT; SLA mínimo de desempenho; e nem comprovação de inviabilidade de operação remota.

Desse modo, as justificativas constantes do edital são genéricas e abstratas, tendo em vista que, em ambientes modernos de *cloud computing*, o desempenho depende predominantemente de: *backbone*; *peering*; qualidade de conectividade; roteamento; arquitetura de rede; e não exclusivamente da distância geográfica linear entre contratante e datacenter.

2.2. CONTRADIÇÃO COM O PRÓPRIO MODELO CLOUD DESCRITO NO ETP

O Estudo Técnico Preliminar descreve: gestão centralizada; suporte remoto 24x7;

monitoramento remoto; provisionamento sob demanda; elasticidade; e virtualização, reconhecendo que a solução opera mediante modelo essencialmente remoto e, ainda assim, o edital utiliza hipóteses eventuais de atuação presencial para justificar limitação territorial ampla e restritiva.

2.3. HIPÓTESES EVENTUAIS NÃO JUSTIFICAM RESTRIÇÃO À COMPETITIVIDADE

As justificativas do edital utilizam expressões como: “eventual necessidade”; “situações excepcionais”; “quando necessário”. Contudo, restrições à competitividade não podem se fundamentar em hipóteses abstratas ou excepcionais.

2.4. DA AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA O LIMITE ESPECÍFICO DE 200 KM

O edital não demonstra:

- por que exatamente 200 km;
- por que não outro limite;
- por que SLA de atendimento não seria suficiente;
- por que suporte remoto especializado não atenderia à necessidade administrativa.

A jurisprudência do Tribunal de Contas da União (TCU) considera **ilegal e restritiva** qualquer cláusula de edital que limite a participação em licitações com base na localização geográfica da sede da empresa. Contudo, a restrição pode ser admitida de forma **excepcional** se for indispensável para a execução do contrato.

A limitação territorial, portanto, revela-se arbitrária e restritiva, ferindo o caráter competitivo da licitação e os princípios da isonomia e da busca pela proposta mais vantajosa (Art. 37, XXI, da CF).

3. DA MODELAGEM RESTRITIVA DE CONTRATAÇÃO DOS RECURSOS CLOUD

O Termo de Referência exige contratação extremamente específica e individualizada de: vCPU; memória RAM; armazenamento; recursos computacionais unitizados.

Todavia, parcela significativa do mercado *cloud* opera legitimamente mediante:

- instâncias fechadas;

- famílias de máquinas virtuais;
- *bundles* computacionais;
- modelos consolidados de billing por VM.

A Impugnante, por exemplo, opera mediante arquitetura de máquinas virtuais fechadas, modelo amplamente utilizado no mercado de *cloud computing*.

A Administração, contudo, modelou a contratação com arquitetura específica de comercialização de recursos computacionais, restringindo fornecedores que operam com modelos equivalentes de infraestrutura.

O objetivo da contratação pública deve ser: desempenho; disponibilidade; capacidade computacional; eficiência operacional, de modo que não cabe à Administração restringir a competitividade impondo modelo específico de composição comercial interna dos fornecedores, especialmente sem demonstração técnica de indispensabilidade.

Assim, a exigência de contratação exclusivamente “*a la carte*” acaba restringindo fornecedores plenamente aptos à execução do serviço.

4. DA EXIGÊNCIA DE NVME SEM JUSTIFICATIVA TÉCNICA SUFICIENTE

O edital exige armazenamento: “NVME ou superior”. Todavia, não apresenta métricas objetivas de desempenho ou estudo técnico que demonstre a indispensabilidade da tecnologia NVME ou que demonstre a inviabilidade de soluções equivalentes.

Em contratações de infraestrutura *cloud*, o adequado tecnicamente é a definição de: desempenho mínimo; SLA; disponibilidade; tempo de resposta; métricas operacionais objetivas; e não a imposição de tecnologia específica de mercado sem justificativa concreta.

A exigência exclusiva de NVME acaba restringindo modelos legítimos e amplamente utilizados no mercado de *cloud computing*, inclusive arquiteturas modernas de armazenamento distribuído, soluções híbridas e plataformas virtualizadas que entregam desempenho equivalente ou superior mediante tecnologias distintas.

Importante destacar que a finalidade da contratação pública deve ser a obtenção do resultado operacional esperado, e não a imposição da arquitetura interna específica utilizada pelos fornecedores.

Ao exigir determinada tecnologia específica sem demonstrar tecnicamente a sua indispensabilidade; proporcionalidade; e impossibilidade de equivalência técnica, a Administração restringe indevidamente a competitividade, reduzindo o universo de fornecedores aptos a participar do certame.

Além disso, a exigência não observa o princípio da neutralidade tecnológica, amplamente adotado nas contratações de tecnologia da informação, segundo o qual a Administração deve priorizar requisitos funcionais e de desempenho, evitando direcionamento para arquiteturas ou tecnologias específicas sem justificativa robusta.

Dessa forma, requer-se a revisão da cláusula, para que sejam admitidas soluções tecnologicamente equivalentes, desde que comprovadamente aptas a atender os requisitos mínimos de desempenho, disponibilidade, segurança e continuidade operacional exigidos pela Administração.

5. DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer:

- a)** O recebimento e processamento da presente impugnação;
- b)** A revisão da modelagem do objeto licitado, promovendo o parcelamento da contratação, com a segregação dos serviços de *cloud computing/laaS* dos demais serviços acessórios de: conectividade; MPLS; firewall/appliance; colocation/rack físico; serviços de integração e infraestrutura correlata;
- c)** A exclusão da limitação geográfica de 200 km para localização do datacenter;
- c)** Subsidiariamente, a substituição da limitação territorial por SLA objetivo de atendimento técnico;
- d)** A flexibilização da modelagem de contratação dos recursos computacionais, admitindo



soluções equivalentes baseadas em: instâncias fechadas; máquinas virtuais consolidadas; modelos equivalentes de billing;

e) A exclusão da exigência específica de tecnologia NVME, admitindo soluções equivalentes mediante comprovação de desempenho e SLA;

f) A republicação do edital com reabertura integral dos prazos legais, caso haja alteração das cláusulas restritivas.

Nestes termos,
Pede deferimento.

São Bernardo do Campo, 15 de maio de 2026.

VELORA SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA

NOME: Willian de Lima Souza

CARGO: Sócio / Administrador

CPF: 360.909.578-44